PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase III (año 4) · conclusión de la negociación y firma; desgravación en hasta quince años (horizonte de la alianza a 15 años))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India. Establece una zona de libre comercio con desgravación gradual, reglas de origen, disciplinas sanitarias y técnicas, defensa comercial, salvaguardia de transición y solución de controversias. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Acuerdo no autoriza gasto. Su efecto sobre la recaudación de los derechos de importación se computará en la cuenta fiscal de cada ejercicio del cronograma de desgravación.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.